

臺北市政府社會局辦理老人監護(輔助)宣告職務服務計畫

105.12.19 訂定
107.08.17 修訂
108.09.16 修訂
109.09.24 修訂
110.09.22 修訂
111.09.21 修訂
112.09.18 修訂

一、計畫緣起：

我國民法於 97 年 5 月 23 日修正成年監護制度，且臺北市(下稱本市)已於 111 年成為老年人口超過 20%的超高齡社會，對於如何保障年邁、患有精神障礙或心智功能缺損等無行為能力或缺乏自我保護能力之人，使其生活照顧、身體醫療及財務管理等受到基本的維護，地方政府及社會福利機構在此角色更為重要，故為維護本市受監護宣告及受輔助宣告之老人權益，特訂定本計畫。

二、計畫依據：

- (一)老人福利法第 13 條。
- (二)民法第 14 條、第 15-1 條、第 1110 條至第 1113-1 條。

三、計畫目標：

- (一)維護受監護人之利益，執行監護人職務以及監護計畫。
- (二)維護受輔助人之利益，執行受輔助人有關民法第 15 條之 2 所列之同意事項。

四、執行單位：臺北市政府社會局。

五、服務對象：設籍本市年滿 65 歲以上有受監護(輔助)宣告之必要者。

六、服務流程：

- (一)臺北市政府社會局辦理老人聲請監護(輔助)宣告流程(附件 1)。
- (二)臺北市政府社會局老人福利科辦理監護(輔助)宣告個案服務流程(附件 2)。

七、監護(輔助)執行內容：

- (一)裁定確定後，取得個案相關文件，並建立管理檔案。
- (二)完成監護戶籍登記、清查受監護人資產、製作財產清冊並保管財物及相關事項處理。
- (三)執行監護職務：照護安排、定期訪視並了解照護情形、社會保險、退休金及福利服務之申請、重大醫療行為之同意、繼承他人遺產

相關事宜、受監護人死亡後財產移交，及其他監護人於執行有關受監護人之生活、護養療治及財產管理之職務。

(四)協助個案例行性生活事務安排，協助繳納相關應付費用，申請各項經濟補助，以維護個案最大利益協助。

(五)執行輔助職務：受輔助宣告之人有關民法第 15 條之 2 所列是否同意之事項。

(六)透過定期關懷訪視，隨時評估個案需求，主動連結相關資源，以維護個案權益。

八、 每年定期召開監護(輔助)小組會議，必要時邀請專家學者進行監護(輔助)個案照顧計畫討論；另依個案實際需求辦理個案研討會等。

九、 本計畫奉核定後實施，修正時亦同。